

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2900/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

บริษัทแจ็กเจีย จำกัด

โจทก์

นายสุเทพ ไชยพฤกษ์

จำเลย

นายอภิรุณ เทพนุกูล ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกาจำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จำเลย เห็นว่า ฎีกาที่ว่า คดีนี้โจทก์ร่วมไม่ได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 95,96 คดีของโจทก์และโจทก์ร่วมจึงขาดอายุความเป็นปัญหา ข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยด้วย เหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมได้รับ สำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 164,165) ระหว่างพิจารณา บริษัทแจ็กเจีย จำกัด ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคแรก รวม 2 กระทั่ง เรียง กระทั่งลงโทษ จำคุกกระทักละ 1 เดือน ปรับกระทักละ 6,000 บาท รวมจำคุก 2 เดือน ปรับ 12,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับ ให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30 และให้จำเลย ใช้เงินจำนวน 4,770 บาทแก่โจทก์ร่วม ข้อหาอื่นให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้น

พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 161) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 162)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ร่วมเพ่งทราบการกระทำผิดของจำเลยเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2534 โจทก์ร่วมไปร้องทุกข์ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2534 คดีของโจทก์ร่วมจึงไม่ขาดอายุความ จำเลยฎีกาว่า โจทก์ร่วมทราบถึง การกระทำผิดของจำเลยก่อนเดือนมิถุนายนกรกฎาคม 2534 คดีของโจทก์ร่วมจึงขาดอายุความ จึงเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงคดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ลงโทษจำคุกจำเลย 2 เดือน และปรับ 12,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 1 ปี จึงต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ร่วมเพ่งทราบการกระทำผิดของจำเลยเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2534 โจทก์ร่วมไปร้องทุกข์ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2534 คดีของโจทก์ร่วมจึงไม่ขาดอายุความ จำเลยฎีกาว่า โจทก์ร่วมทราบถึง การกระทำผิดของจำเลยก่อนเดือนมิถุนายนกรกฎาคม 2534 คดีของโจทก์ร่วมจึงขาดอายุความ จึงเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงคดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ลงโทษจำคุกจำเลย 2 เดือน และปรับ 12,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 1 ปี จึงต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชลอ ทองแถม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จรรย์ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ